

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 509/2531

พนักงานอัยการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

โจทก์

นายนิคม เพชรไพโรจน์ กับพวก

จำเลย

นายนิคม เพชรไพโรจน์ จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นายเทียม เพชรไพโรจน์ ผู้ขอประกัน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 และผู้ขอประกันยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ฯลฯ จำคุก 2 ปี คำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์ ในการพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี 4 เดือน ฯลฯ

โจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวใน ระหว่างอุทธรณ์ โดยมีนายเทียม เพชรไพโรจน์เป็นผู้ขอประกัน ศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง(อันดับ 11)

จำเลยที่ 1 และผู้ขอประกันจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 13)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ติราคาค่า
ประกัน 40,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ติราคาค่า
ประกัน 40,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(ชวลิต นราลัย-สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ